

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2021년 국제관광본부 종합감사

제 목 : 계약체결 및 대금지급 업무 처리 미흡

관계부서 : ◆◆팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆팀(구 □□팀, 구 ◆◆팀)은 감사대상기간(2018. 7. 1. ~ 2021. 6. 30.) 중 2020년 선정 코리아 ↑↓↙ 홍보 및 유치경쟁력 강화를 위하여 ‘코리아 ↑↓↙ 홍보콘텐츠 제작’(이하 “홍보콘텐츠 제작”이라 한다)사업²⁷⁾을 추진하면서 [표]와 같이 총 3건의 계약을 체결하였다.

[표] 홍보콘텐츠 제작관련 계약체결 내역

(단위: 천 원)

연 번	계 약 명	계 약 금 액	계 약 기 간	거 래 처	대 금 지 급 일 (기 표 일 자)
1	(세부내역 기재 생략)	43,120	2020.11.26. ~12.11.	●○○○	2020.12.16.
2		49,588	2020.11.26. ~12.24.	◆■♥	2020.12.28.
3		21,000	2021.1.21.~ 2.26.	☒☒☒	2021.9.15.

자료: ◆◆팀 제출자료 재구성

27) 2020년 코리아 ↑↓↙ 홍보콘텐츠 제작(문서번호 : ☆□-467(2020.11.23.)), 추진기간 : 2020. 11. ~ 12., 추진내용 : 코리아 ↑↓↙ 홍보책자 기획제작 및 사진 촬영 등)

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제11조에 의하면 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행 기간 등을 기재한 계약서를 작성해야 하고, 같은 법 시행규칙 제50조에 따라 계약서를 생략하는 경우에는 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하도록 되어 있다.

또한, 국가계약법 제15조에 따르면 대가는 계약상대자로부터 대가 지급의 청구를 받는 날로부터 대통령령으로 정하는 기한까지 지급하여야 하며, 그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 지연일수에 따라 이자를 지급하도록 규정하고 있다.

또한 위 대가지급 기한과 관련하여 같은 법 시행령 제58조 제1항에는 법 제18조 제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급하여야 하고, 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

코리아 ↑↓↙ 홍보 책자²⁸⁾는 국문뿐만 아니라 영문, 중간체 총 3가지 언어로 제작이 되었는데, 책자 최종 결과물이 확정되기 위해서는 반드시 [표]의 연번 3에 해당하는 홍보콘텐츠 번역 및 감수 용역이 우선적으로 완료되어야 한다.

28) 용역업체 ‘◆■♥’에서 공사에 제출한 납품서에 따르면 ‘코리아 ↑↓↙ 홍보책자 기획 제작(가이드북) 용역’을 2020. 12. 24. 완료

따라서 홍보콘텐츠 번역 및 감수 용역 계약은 [표] 연번 2 계약의 완료일인 2020. 12. 24. 이전에 체결되었어야 하고, 과업도 위 날짜 전에 완료되었어야 마땅하다.

그러나 홍보콘텐츠 번역 및 감수 용역계약서에 의하면 공사는 2021. 1. 21. 업체와 계약을 체결한 것으로 되어 있어, 공사는 ㉠과 계약을 체결하기 전에 과업을 지시하는 등 계약 행정처리를 미흡하게 하였다.

또한, ◆◆팀은 [표] 연번 3의 홍보콘텐츠 번역 및 감수 용역 결과물에 대한 검수²⁹⁾를 2021. 2. 26. 완료하였는데, 이후 용역 대금을 지급하지 않다가 201일이 지난 같은 해 9. 1. ㉠가 제출한 청구서와 세금계산서³⁰⁾에 의해 2021. 9. 15. 에서야 용역 계약대금 21,000,000원 전액을 집행한 문제점이 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

◆◆팀은 홍보책자 기획 제작 용역 과업에 번역이 포함되어 있어 최종 결과물이 완료되기 전에 홍보콘텐츠 번역 및 감수 용역이 선행될 필요는 없으므로 과업 진행 순서 및 계약 체결에 문제가 없으며, 용역대금 지급관련은 계약상대방이 용역 완료 후 대금을 지연하여 청구하였고, 공사 담당자가 미청구된 내역을 추후 확인하여 업체로부터 관련 공문 및 청구서를 제출받은 후 최종 처리한 사항이란 점을 감안해 주길 바란다고 답변하였다.

29) 공사 전자계약시스템에 의한 용역 검사조서 작성(계약기간 : 2021.1.21.~2.26, 완료일 : 2021.2.26., 검사일 : 2021.2.26.)

30) 홍보콘텐츠 번역 및 감수 용역 대금관련 전자세금계산서 발행 내역

공급받는자	공급자	발행일자	금액(원)	전자세금계산서 수신자
한국관광공사	㉠	2021.7.1.	21,000,000	◎◇팀 MM
		2021.8.13.	-21,000,000	
		2021.9.1.	21,000,000	

그러나 홍보책자 기획 제작 용역계약서를 확인한 결과, <과업내용서>에 번역이 포함되어 있어 별도의 번역 용역이 필요하지 않다는 점을 고려할 수 있으나, 번역이 진행된 책자의 최종 결과물이 나오기 위해서는 감수가 반드시 필요하고, 홍보책자 제작 <과업내용서>에도 감수는 공사에서 별도로 진행된 것을 확인하였다.

또한, ◆◆팀이 대금 지연 지급관련 근거로 제시한 용역업체의 대금 청구 문서³¹⁾ 역시 공사의 용역대금 지연 지급에 대한 명확한 사유나 근거로 인정하기는 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 계약체결 및 대금지급 업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

31) '코리아 ↑↓/ 홍보물 번역 및 감수 계약' 관련하여 과업은 계약기간 내 완료하였으나 코로나 19 등 내외부적인 사정에 의해 대금청구가 지연되었다는 내용